

Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026

Quanto vale gestire il rischio fiscale

Otto effetti premiali, e le condizioni precise a cui si applicano. Quello che la circolare chiarisce a chi ha un Tax Control Framework, e a chi sta valutando se costruirlo.

100%

Sanzioni disapplicate sui rischi comunicati prima

–3 anni

Termini di accertamento con certificazione e visto pesante

50%

Sanzioni ridotte sui rischi correttamente mappati

La sanzione è la conseguenza più visibile, non la ragione principale

La circolare apre da qui: i modelli di buona *governance* fiscale servono all'impresa soprattutto per ripararsi da **danni reputazionali** capaci di ledere la sua immagine o di disincentivare investitori e clienti.

Dal 2019 la **compliance fiscale rientra fra i fattori dell'informativa di sostenibilità** nei servizi finanziari. Questo la porta al tavolo di banche, fondi e committenti lungo tutta la filiera, molto prima che al tavolo di una verifica.

Trasparenza in cambio di certezza

L'intero impianto sta in una formula: l'impresa offre piena disclosure dei propri fatti aziendali, l'Amministrazione garantisce risposte preventive e rapide.

QUELLO CHE L'IMPRESA METTE

Trasparenza

- Un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
- Interlocuzione costante e preventiva, non sollecitata dal controllo
- Comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi
- Un comportamento **esattamente corrispondente** a quello rappresentato

QUELLO CHE L'IMPRESA OTTIENE

Certezza

- Protezione sanzionatoria **amministrativa e penale** sui rischi comunicati
- Anticipazione del controllo: la contestazione si risolve prima, non in giudizio
- Termini di accertamento più brevi e rimborsi senza garanzie
- Un'interfaccia unica e specializzata dentro l'Agenzia

Gli otto effetti premiali

I primi quattro, quelli che pesano di più sul calcolo di convenienza.

01 Sanzioni amministrative azzerate

Disapplicazione integrale per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima della dichiarazione, con interpello abbreviato o comunicazione di rischio.

ART. 6, COMMA 3

02 Rilevanza penale esclusa

Sulle condotte comunicate preventivamente il fatto **non costituisce reato di dichiarazione infedele** e non è notizia di reato: nessun obbligo di inoltro alla Procura.

ART. 6, COMMA 4

03 Sanzioni ridotte alla metà

Per le condotte riconducibili a rischi mappati: **sanzione dimezzata e mai superiore al minimo edittale**, con riscossione sospesa fino alla definitività.

ART. 6, COMMA 3-BIS

04 Accertamento più corto

Due anni in meno di termini di decadenza con il TCF certificato da professionisti indipendenti, **tre** con la certificazione tributaria.

ART. 6, COMMI 6-BIS E 6-TER

Gli altri quattro

Meno noti, ma spesso decisivi in fase di ingresso nel regime.

05 Il passato si può sanare

Stessa protezione, amministrativa e penale, sui rischi di **annualità precedenti all'ingresso**, se comunicati entro centoventi giorni dall'ammissione e prima di qualunque verifica.

ART. 6, COMMA 3-TER

06 Rimborsi senza garanzie

Esonero dalla prestazione delle garanzie, oggi **esteso ai rimborsi dei crediti del gruppo IVA** quando almeno un partecipante aderisce al regime.

07 Ravvedimento guidato

In contraddittorio con l'ufficio si può chiedere **ogni forma di premialità prevista da norme primarie**: transfer pricing, ibridi, patent box, comunicazioni di rischio precedenti.

D.M. 126/2024

08 Favor rei sul pregresso

Le nuove misure premiali si applicano **anche a interpelli e comunicazioni presentati prima della riforma**, salvi i provvedimenti sanzionatori già definitivi.

Quando scatta quale protezione

Sulle righe la significatività del rischio, sulle colonne il momento in cui viene rendicontato.

Tipologia di rischio	Rendicontazione ex ante	Rendicontazione ex post	Omissa rendicontazione
Rischio significativo	Penalty protection Sanzioni amministrative e penali disapplicate	Sanzioni piene Nessuna mitigazione: l'interlocuzione era dovuta	Sanzioni piene E causa di esclusione dal regime
Rischio non significativo	Penalty protection Vale anche sotto la soglia di materialità	Sanzioni ridotte Metà del minimo, se la disclosure è spontanea	Sanzioni piene Nessuna esclusione dal regime

La prima colonna è quella da raggiungere. Comunicare prima della scadenza porta alla protezione piena, quale che sia la dimensione del rischio. Ed è il chiarimento più rilevante: la premialità si fonda sull'interlocuzione preventiva, non sul superamento delle soglie concordate.

Due mappe, due protezioni

Rischi di adempimento e rischi interpretativi accedono alla premialità con regole diverse.

RISCHI DI ADEMPIMENTO

La RCM

- Processi, rischio inerente, controlli di primo livello, rischio residuo, controlli di secondo livello
- Sblocca la **riduzione alla metà** delle sanzioni
- Serve che la mappa sia comunicata all'ufficio **prima** dell'errore
- Il livello del rischio non incide: spetta anche ai rischi qualificati come alti

RISCHI INTERPRETATIVI

La mappa dedicata

- Vive nel servizio web dell'area riservata, che al download genera un protocollo con data certa
- Sblocca la **disapplicazione piena**, se caricata prima della scadenza
- Se il rischio è significativo l'interlocuzione preventiva è dovuta
- Sotto soglia è una scelta: farla dà protezione piena

Oggetto della premialità è **il corretto funzionamento del processo**, non l'esattezza della conclusione raggiunta: la protezione resta anche se l'ufficio assume in seguito una posizione diversa da quella del contribuente.

I benefici non sono automatici

Sei presupposti, ed è su questi che si decidono i casi concreti.

01 Quarantacinque giorni, ma solo per l'interpello

La **comunicazione di rischio non è soggetta a questo termine**: basta che sia preventiva rispetto al termine ordinario.

02 Il termine ordinario, non quello prorogato

Non sono preventive le comunicazioni fatte dopo la scadenza ordinaria e prima di dichiarazioni integrative, tardive o sostitutive.

03 Per l'IVA conta la dichiarazione annuale

Anche con liquidazioni e versamenti anticipati, **rileva sempre il termine della dichiarazione**. Un dubbio di metà anno è ancora in tempo.

04 Contenuto esauriente, non generico

Caso concreto, rischi ravvisati, norma interpretata, soluzione proposta, comportamento che si intende adottare.

05 Comportamento esattamente corrispondente

Coerenza fra il caso prospettato e il comportamento tenuto. Resta il principio *agree to disagree*.

06 Niente uso strumentale

Istanze sistematiche con soluzioni fuori linea, al solo scopo di coprirsi dalle sanzioni, sono **valutate negativamente**.

Dove la premialità **non** arriva

Nessuno di questi benefici opera davanti a violazioni caratterizzate da **condotte simulatorie o fraudolente**, tali da pregiudicare l'affidamento reciproco. Sul fronte penale, la protezione non copre l'indicazione in dichiarazione di **elementi passivi inesistenti**.

Restano invece coperti i costi esistenti sul piano fattuale ancorché non deducibili, e le contestazioni meramente interpretative su variazioni in diminuzione previste dalla legge, come patent box o participation exemption, purché la fattispecie sia stata fedelmente rappresentata.

Non solo i grandi contribuenti

La soglia scende, e le vie d'accesso si moltiplicano.

2026

Soglia a 500 milioni

Volume d'affari o ricavi di almeno **500 milioni**, dopo i 750 in vigore dal 2024. Conta il valore più elevato del triennio precedente.

2028

Soglia a 100 milioni

La soglia target della legge delega. A quel punto il regime sarà un'opportunità per **una platea considerevole** di contribuenti.

Gruppi

Accesso per trascinamento

Le società prive dei requisiti entrano se il gruppo (art. 2359 c.c.) ha almeno un soggetto che li possiede e adotta un **TCF integrato e certificato**.

7-bis

Il regime opzionale

Chi non ha i requisiti dimensionali può **adottare volontariamente il sistema** e comunicarlo: ne discende la protezione sulle sanzioni amministrative e penali.

Per le PMI strutturate il regime opzionale, attuato dal decreto del 9 luglio 2025 e dal provvedimento del 3 febbraio 2026, è un primo passo praticabile: protezione sanzionatoria senza gli oneri pieni dell'adempimento collaborativo.

Le scadenze della certificazione

La certificazione condiziona la riduzione dei termini di accertamento. E la prima data è vicina.

30 settembre 2026

Prima certificazione di disegno

Per chi ha presentato istanza di adesione nei periodi d'imposta **2024 e 2025**. Valuta l'impostazione del sistema, non ancora l'efficacia operativa.

31 dicembre 2026

Attestazione di efficacia operativa

Per i soggetti già ammessi o istanti al 18 gennaio 2024. Ha per oggetto l'attività di controllo svolta **nel 2024 e nel 2025**.

31 dicembre 2029

Primo aggiornamento

Con i riscontri di efficacia operativa per ogni periodo d'imposta dall'istanza al 2028. Per i già ammessi, le annualità 2026-2027-2028.

Al bisogno

Modifiche sostanziali

Serve una nuova certificazione quando operazioni straordinarie ampliano il perimetro del TCF. L'evento va comunicato **in via preventiva**.

Come si certifica. Le Linee Guida non impongono uno standard, ma la circolare indica gli **ISAE della serie 3000, in particolare l'ISAE 3402**: test di disegno e di efficacia operativa sull'intero arco triennale.

Quello che avete già vale

Una parte significativa della circolare riconosce valore ai presidi già in casa.

231

Modello 231 integrato

L'impegno a prevenire il coinvolgimento in frodi fiscali di terzi **si considera assolto con un Modello 231 integrato con il TCF:** presidi antifrode nella mappa, reati tributari identificati, flussi informativi con l'OdV.

262 / SOX

Controlli contabili già testati

Chi ha un sistema di controllo sull'informativa contabile **ha già soddisfatto l'obbligo di mappare i rischi da principi contabili.** La relazione del Dirigente Preposto è prova sufficiente.

Gruppo

La matrice della capogruppo

Le controllate che chiedono l'adesione **possono continuare a usare la RCM già validata** dall'Agenzia, con i soli adattamenti legati all'attività svolta.

TRO

Il Tax Risk Officer non duplica

Con un sistema 262 o SOX in casa, **recepisce le risultanze dei test già svolti.** Senza, relazione unica oppure modello a doppia relazione.

Dal testo della circolare al vostro sistema

- 01** Verifica della posizione: dimensione, gruppo, gruppo IVA, regime opzionale
- 02** Mappa dei rischi e dei controlli, integrando i presidi 262 o SOX già esistenti
- 03** Policy sul rischio interpretativo, soglie di materialità e schede di rischio
- 04** Comunicazioni di rischio e interpelli abbreviati, nel rispetto dei termini
- 05** Certificazione e attestazione di efficacia operativa
- 06** Monitoraggio nel continuo: test di disegno, test di efficacia, relazione agli organi

Il testo integrale, e una prima valutazione

Le 88 pagine della circolare sono scaricabili dalla pagina dedicata, insieme alla guida completa agli effetti premiali.

nextgenerationbusiness.it/tcf_benefici_fiscali

info@nextgenerationbusiness.it · (+39) 045 8010734